

מסורת הש"ס

(א) (לעיל מד': וט"ז), (ב) מכות יד', כריתות ב', ג'; (ג) וויקרא כו', ד' (דברים כה), (ד) וויקרא יח, (ו) ס"א לוי,

תורה אור השלם

- עֲרוֹת אֶשֶׁת אַחִיקָי לֹא תִגְלֶה עֲרוֹת אַחִיקָי הָיוּ: ויקרא יח טו
- וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אֵשֶׁת אָחִיו גְּדֵה הוּא עֲרוֹת אָחִיו גְּלָה עֲרִירִים יִהְיֶה: ויקרא כ כא
- וְאֵל אִשָּׁה בְּגֶדֶת טָמְאָתָהּ לֹא תִקְרַב לְגִלּוֹת עֲרוֹתָהּ: ויקרא יח יט

- וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשָּׁב אֶת דִּרְתּוֹ עֲרוֹת דְּרוֹ גְּלָה חֲטָאִים יִשְׂאוּ עֲרִירִים יִקְרָא כ כ
- וְאִישׁ בִּי יִשָּׁב אֶת אִשָּׁה וְקָבַת זָרָע וְהָיָא אִמּוֹ וְקָרָא אֶת עֲרוֹתָהּ שְׂפָחָה וְהָיָה לֹא נִפְתָּרָה אוֹ תִפְשָׁה לֹא נָתַן לָהּ בְּקֶרֶת תְּהִיָּה לֹא יִמָּוֶת בִּי לֹא תִפְשָׁה: ויקרא יט כ
- וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אִשּׁוֹ בֶּת אָבִיו אוֹ בֶּת אִמּוֹ וְקָרָא אֶת עֲרוֹתָהּ וְהָיָה תְּרָאָה אֶת עֲרוֹתוֹ חֲסִד הוּא וְנִבְרָתוֹ לְעֵינֵי בְנֵי עַמּוֹ עֲרוֹת אַחֲתוֹ גְּלָה עֲגוֹ יִשְׂא: ויקרא כ יז

- אִשָּׁה זֹנָה וְהָיָה לָהּ יִקְחוּ וְאִשָּׁה גְרוּשָׁה מֵאִישָׁה לֹא יִקְחוּ בִּי קִדּוּשׁ הוּא לְאַלְמָנָה: ויקרא כ ד

גליון הש"ס

רש"י ד"ה לברית ניתנה וכו'
דלא רלא הו"ל לעונשו וכו'
ברת אמ"ב הוחזיר עליה: עיין מסות דף ע"י ע"ג:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה לשמוק וכו' בשאר חייבי לאוין גמרי לא מייחייב בהעראה אלא בגמר ביאה: (ב) תוס' ד"ה דיש וכו' לאחר מיתת אשתו דממעט לה ר"ע: (ג) ד"ה כהנייה וכו' למילף אחיה אחיה מנני: (ד) ד"ה דכנז כן נתיב להעמיל דדודו דכנז רחמנא גמי ערירים למה לי אפי' למאן דמפרש כנ"ל:

הבא על יבמתו פרק ששי יבמות

אִלְמָא אַחוּס אַשֶׁה בִּין מִן הַכֵּז בִּין מִן הָאָס. דהא שלישיה אחותה של

שניה מאמה היא וטעמא דשניה לאו אשתו היא משום הכי מותר בשלישית הא אס קידושין שניה קידושין הוה אסור בשלישית: אחות אשה קרובי עגמו חשיב לה שמחמת עגמו נאסרה עליו ולא

מחמת אציו ולאפוקי דודותו דקרוכת

אציו היא: ה"ג הכא ס"ל **ערוס אחיד היא: בחיי עגלה**. אס גירשה: **מדרב הונא**. דכתיב^(א) אשת אחיו נדה היא כדלעיל (דף נד'): **ולאו הכא מכלל עשה עשה**. יבמה יבא עליה^(ב) אכל כרת ליכא: הכי גרסינן כסיב **קרא אחרינא ערוס אחיו גלה: אף אשם אח מן האס לאחר מיתס עגלה**. כלל בניס שריא. וא"ת הא ילפינן

(לעיל דף ק"ד): אחיה אחיה מבני יעקב איכא לתימר אחיס מן האכ מנאה מן האס רשות: **ערוס אחיד היא**. ומהאי קרא מרבינן אשת אח מן האס: **אחוּסו דכנז כה כרת למה לי**. כיון דדרשת הערלה וקראי ימימי דכוליה כרת דלחותו מאי מדרוש ציה הא כבר נכתב בכל העריות ונכרתו הנפשות העושות^(ג): **חייב על כל אסם ואסם**. ואי לא כתב אלא חד כרת אכוליה הוי אמינא היכא דעצניהו לכוליה כהעלס אחד לא ממיזב אלא חדא השתא הוי דבר שהיה בכלל ויאל מן הכלל ללמד על הכלל כולו דמה אחותו מיוחדת שהיא ערוה ומייצין עליה בפני עגמה אף כל שהיא ערוה מייצין עליה בפני עגמה: לפרס נישנס ולא למלקוט. דאי תתרו צו למלקות אינו לוקה דלאו שניתן ללאהרת כרת הוא לפיכך אין לוקין עליו ^דללא הוה ליה לעונשו כרת אא"כ הזהיר עליה הלכך אזהרה לאו למלקות ניתנה: **מואל אשה**. לחלק על כל אשה ואשה שזפרשה זו דהוה ליה למכתב ולגדה לא תקרבי: **עריירס**. היינו גמי כרת שזרעו נכרת: **עריירס יהיו**. לשעת מיתמן משמע סופן לצא לידי ערייר דאס יש לו צניס קוברין: **עריירס ימותו**. משמע דאס הן עכשיו עריירס כן ימותו ואפי' יולדו להס לאחר מעשה:

דאי כנז רחמנא עריירס יהיו הוי אמיינא דהוו ליה עד חטאיס. והכי משמע סופס להיות עריירס שימותו צניהס שיש להס עמה ויהיו עריירס אכל צשעת מיתתס לא ימותו עריירס דצניס דהוו ליה מחטאיס ואילך לא מיייתי: ואי **כנז רחמנא עריירס ימותו הוי אמיינא מחטאיס ואילך**. דהכי משמע מחטאס ישאו ואילך עריירס ימותו אכל צניס דמעיקרא לא מיייתי כתב רחמנא עריירס יהיו סופן לצא לידי עריירס דמדכתיב עריירס יהיו מכלל דהשתא לאו עריירס ניהו: שפחה חייבי לאוין היא דכתיב כה לא יהיה קדש (דברים כג) וגלי כה רחמנא דלא מיייתי אשס עד שיגמור כה ביאתו דכתיב שכבת זרע מכלל דחייבי מלקות דלאו דלאסס כגון ממזר ושפחה שאין חרופה כהעראה מייחייב: **שפחה חרופה**. שפחה כנענית המאורסת לעבד

עברי שמונת כה [כריתות יב]. כדכתיב (שמות כה) אס לדוניו יתן לו אשה: **לשמוק קרא**. דלא לגלי שכבת זרע כשפחה חרופה ואנא אמיינא ^(ה) כשאר חייבי לאוין בגמר ביאה: **דכהונס מנלן**. דמשפחה לא גמרינן אלא לאו השוה בכל דומיא דשפחה חרופה: **קיתס קיתס**. כתיב גבי חייבי כריתות (ויקרא ט) איש אשר יקח את אחותו וכתיב בחייבי לאוין דכהונה לא יקחו (שם כה): **דחייבי עשה**. כגון מזרי ואדומי עד דור שלישי מנלן דאסירא העראה ידיהו צישראל וקאי צשעה כדכתיב דור שלישי יבא (דברים כג) ולא שני ולא הכא מכלל עשה עשה:

פרק ששי יבמות

גה.

מאִשְׁת אח יִלְפִינן. ואפילו למאי דפרישית לעיל דלחות אשה לא חשיב חומרא מה שצדו לרבות מ"מ ליכא למיפדך מה לאשת אח שכן צדו לרבות דהכא לא יליף אלא דשייך אחיה מן האס כאלחות אשה כמו כאלשת אח: **דִּישַׁזָּה בָּנִים דְּאַחֵר מִיתַת בַּעֲלָהּ**. תימיה הכא מנרבינן קרא לאסור לאחר מיתת וכן צפ"ד מיתות ופ"ק דקדושין (דף יג: ושם) קצעי אשת איש מנלן דשריא אחר מיתת בעלה וי"ל דככל הני נתיב קרא לאסור דלא ינלף מאשת איש דשריא לאחר מיתת כדיליף התם וקשה דבהאשה רבה (לקמן דף נד': ושם) קאמר גבי חמותו לאחר ^(ט) מיתת דממעט לה רבי עקיבא מדכתיב ישרפו אותו ואמתן ואת שמהן כלומר ששמהין קיימות נהי דמעטיה קרא משפחה מאיסורא מי מיעטיה משמע דאי לא קרא היתה כשפרה וי"ל דככוליה נתיב קרא לאסור ולהתיר דלא ינלפו מהדדי: **בַּהוִיִּיתָהּ תִּפְאֵר**. ומכל מקוס אינטריך לעיל (דף ק"ד): למילף אחיה ^(ו) מבני יעקב דלא נימא דבעינן דמייחדי צאצא וצאיימא משום דכתיב יחדו: ^(ז) **דְּכַתֵּב רַחֲמָנָא גְבִי דודתו דמה דאי**. אפילו למאי דמפרש ^(ח) (כה) דאין ערייר בכל חייבי כריתות אלא היכא דמפרש קרא כהדיא אחי שפיר כדפרישית צריש מכליתן (דף כג: ד"ה אשת):

לִישְׁתוּק קרא משפחה חרופה. וא"ת השתא דחייבי לאוין כהעראה אס כן לישמוק קרא בחייבי כריתות ומתיב ה"ר משה כהן דאי לאו קרא בחייבי כריתות הוה אמיינא מדגלי רחמנא כשפחה מכלל דחייבי כריתות כהעראה אכל חייבי לאוין בגמר ביאה דילפינן משפחה חרופה אכל השתא דכתיב הערלה בחייבי כריתות יענינן דחייבי לאוין כהעראה וא"כ אפילו אי לא כתיב הערלה בחייבי כריתות יענינן דחייבי לאוין כהעראה ואינו לתרץ משפחה חרופה א): אחיא

לעלמא ושריא ליבם יש לה בנים ושריא לעלמא ליבם אי גמי אין לה בנים מצוה יש לה בנים רשות אי גמי אין לה בנים אין יש לה בנים לא ^(א) ולאוי הבא מכלל עשה עשה כתב קרא אחרינא ^בערוס אחיו גלה ואימא אשת אח מן האם כאשת אח מן האב מה אשת אח מן האב לאחר מיתת בעלה שריא אף אשת אח מן האם לאחר מיתת שריא אמר קרא ^גיהיא יבהוייתה תהא אחותו דכתב בה כרת למה לי לכדרבי יוחנן דאמר ר' יוחנן שאם ^דעשאן כולם כהעלם אחת חייב על כל אחת ואחת ולרבי יצחק דאמר כל חייבי כריתות בכלל היו ולמה יצתה כרת באחותו לדונו בכרת ולא במלקות לחלק מנלן נפקא ליה ^המואל אשה בנדת טומאתה לחייב על כל אשה ואשה דודתו דכתב בה רחמנא עריירס יהיו ל"ל לכדרבה דרבה רמי כתיב ^ועריירס יהיו וכתיב ^זעריירס ימותו הא כיצד יש לו בנים קוברן אין לו בנים הולך ערייר ואיצטריך למכתב עריירס יהיו ואיצטריך למכתב עריירס ימותו דאי כתב רחמנא עריירס יהיו ה"א עד חטאיה אבל מחטאיה ואילך לא כתב רחמנא עריירס ימותו ואי כתב רחמנא עריירס ימותו ה"א מחטאיה ואילך אבל מעיקרא לא צריכא: ^חהעראה דחייבי לאוין מנלן מדגלי רחמנא ^טשכבת זרע גבי שפחה חרופה מכלל דחייבי לאוין בהעראה אדרבה מדגלי רחמנא העראה בחייבי כריתות מכלל דחייבי לאוין בגמר ביאה אמר רב אשי אם כן לשתוק קרא משפחה חרופה העראה ידחייבי לאוין דכהונה מנלן אתיא ^אקיהה ^בקיהה ^גקיהה ידחייבי עשה מנלן

אתיא
כשאר חייבי לאוין בגמר ביאה: דכהונס מנלן. דמשפחה לא גמרינן אלא לאו השוה בכל דומיא דשפחה חרופה: **קיתס קיתס**. כתיב גבי חייבי כריתות (ויקרא ט) איש אשר יקח את אחותו וכתיב בחייבי לאוין דכהונה לא יקחו (שם כה): **דחייבי עשה**. כגון מזרי ואדומי עד דור שלישי מנלן דאסירא העראה ידיהו צישראל וקאי צשעה כדכתיב דור שלישי יבא (דברים כג) ולא שני ולא הכא מכלל עשה עשה:

אחיא
כשאר חייבי לאוין בגמר ביאה: דכהונס מנלן. דמשפחה לא גמרינן אלא לאו השוה בכל דומיא דשפחה חרופה: **קיתס קיתס**. כתיב גבי חייבי כריתות (ויקרא ט) איש אשר יקח את אחותו וכתיב בחייבי לאוין דכהונה לא יקחו (שם כה): **דחייבי עשה**. כגון מזרי ואדומי עד דור שלישי מנלן דאסירא העראה ידיהו צישראל וקאי צשעה כדכתיב דור שלישי יבא (דברים כג) ולא שני ולא הכא מכלל עשה עשה:
ביאה

עין משפט ונר מצוה

בא א מיי" פ"ב מהל' אסורי ביאה הל' ט סמג לאוין קח טוש"ע אה"ע סומן טו ספרי כו: **כב** ב שס ספרי כב: **כג** ג מיי" פ"א מהלכות יבוס ה"א טוש"ע שס ס' קנו ספרי א: **כד** ד ה ו מיי" פ"א מהלכות אסורי ביאה הלכה י:

תוספות ישנים

ובחמשים: מדגלי רחמנא שכבת זרע כשפחה חרופה מכלל דחייבי לאוין כהעראה. וא"ת אדרבה נימא דיליף מינה דמה שפחה חרופה בגמר ביאה אף חייבי לאוין וכו' ואי"ל א"כ לשמוק קרא משפחה חרופה דהא עדיין לא מסקינן דלעמיין הן קרובא עד לקמן. וי"ל דהא מסקינן דלעמיין דאס יחלף דחייבי לאוין בגמר ביאה לשמוק משפחה חרופה דשפחה חרופה גמי חייבי לאוין היא דכתיב לא יהיה קדש אכל לקמן גבי חייבי כריתות לא הוה מסקינן דלעמיין לומר יתמוק קרא משפחה חרופה כיון דלא יענינן ליה רק מדיוקא מדגלי רחמנא בחייבי כריתות מכלל דחייבי לאוין בגמר ביאה. עוי"ל דאין להקשות הכא ינלף מיניה דהא דאין מיייה צרי' למילף דהכי פירושא מדגלי רחמנא כשפחה חרופה ש"ז גבי חיוב האשם מכלל דחיוב הלואי הוי קורס גמר ביאה וא"כ חייבי לאוין הוו כהעראה: (א) וליפ' זה קשה את שפרשמי דשמעינן מש"ז דכתיב גבי אשם דחיוב הלואי הוי משעת הערלה וא"כ אפילו אי לא כתיב הערלה בחייבי כריתות יענינן דחייבי לאוין כהעראה ומינין לתרץ כמיוזן אחר שמתלי:

מוסף רש"י

שאם עשאן כולם כהעלם אחת חייב על כל אחת ואחת. לפי שכלל כל העריות בכרת אחת, הייתי אומר אס עשאן כולם כהעלס אחד אינו חייב אלא אחת, לכן יצאה כרת באחותו לחלק, דהוי דבר שהיה בכלל ויאל מן הכלל ללמד על עגמו שמתחייב עליה לעגמה אס עשאה עם חרפותיה, ואל ללמד על עגמו יאל אלא ללמד על הכלל כולו יאל, מה אחותו מיוחדת שהיא ערוה ומייצין עליה בפני עגמה, אף כה שהיא ערוה מייצין עליה בפני עגמה: **קיתס קיתס**. כתיב גבי חייבי כריתות (ויקרא ט) איש אשר יקח את אחותו וכתיב בחייבי לאוין דכהונה לא יקחו (שם כה): **דחייבי עשה**. כגון מזרי ואדומי עד דור שלישי מנלן דאסירא העראה ידיהו צישראל וקאי צשעה כדכתיב דור שלישי יבא (דברים כג) ולא שני ולא הכא מכלל עשה עשה:

ביאה